

1538273-57.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... guardava e ocultava, para fins de tráfico, um pote plástico com resquícios de "maconha", 7 invólucros plásticos de cocaína, 10.987 papelotes de cocaína, e 1 "tijolo" de cocaína com peso líquido total de 981,9 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os laudos de exames ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1538273-57.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1538273-57.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2316695/2019 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 5496928 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 209/19/208 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2316695 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 209/19/208 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2316695 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 209/19/208 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2316695 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 209/19/208 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2316695 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 209/19/208 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 2316695 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT, 209/19/208 - DEIC-3ª DELEGACIA DA DISCCPAT

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ZILDA CAETANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ZILDA CAETANO, qualificada nos autos, porque teria cometido os crimes previstos no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 14, da Lei nº 10.826/03. Consta da exordial que, no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 14h, na Rua Uruguaiana, 141, quarto nº 15, Brás, nesta cidade, a acusada teria em depósito, guardava e ocultava, para fins de tráfico, um pote plástico com resquícios de "maconha", 7 invólucros plásticos de cocaína, 10.987 papérolas de cocaína, e 1 "tijolo" de cocaína com peso líquido total de 981,9 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os laudos de exames periciais das mochilas apreendidas estão a fls. 40/45. Os laudos de exames químicos-toxicológicos estão a fls. 46/56. O laudo de exame pericial das munições está a fls. 58/60.

A denúncia foi recebida (fls. 121/122), providência ratificada a fls. 168. A ré, regularmente citada e intimada (fls. 204/206), ofertou resposta à acusação (fls. 161/164).

A instrução processual contou com as oitivas de cinco testemunhas sendo ao final interrogada a acusada (fls. 209/210 e 248/255).

Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal (fls. 249/254). Por seu turno a douta defesa, em memoriais, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição da acusada subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários, pleiteando, inclusive, a aplicação do benefício previsto no §4º, art. 33, da Lei 11.343/06, além da concessão à ré do direito de recorrer em liberdade (fls. 256/263).

Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO.

Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal.

A testemunha Raimundo, que ainda reside no local dos fatos, narrou que a ré alugou um quarto e que, apesar de nunca ter morado lá, frequentemente ia ao local com um carrinho.

A testemunha Jonas afirmou que alugou um quarto à acusada havia cerca de dois meses por quatrocentos e cinquenta reais mensais.

O policial Helder narrou que no endereço local dos fatos funcionava uma pensão. Disse que recebeu informação anônima que dava conta do número de um quarto em que um homem ou uma mulher armazenava drogas. Disse que no dia dos fatos foi acompanhado pelo zelador da pensão até o quarto número quinze. Referiu que antes mesmo de chegar ao cômodo sentiu cheiro forte. A porta não estava trancada, mas apenas encostada. Afirmou ter apreendido malas com cocaína, havendo porções individualizadas e tabletes, bem como munições. Referiu que no cômodo havia uma cama e um armário, mas não havia roupas. O zelador informou-lhe que era uma mulher de prenome Zilda que ali morava.

O policial Clebson narrou que na data dos fatos, em razão de informação prévia, foi a um cortiço, no quarto de número quinze, onde estaria sendo armazenados entorpecentes. O zelador o levou até o quarto, um dormitório pequeno e abafado.

Segundo a testemunha, a porta estava fechada, mas não trancada. Disse ter apreendido farta quantidade de cocaína em porções individualizadas e tabletes em uma bolsa ou bolsas, bem como munição de calibre trinta e oito. Disse que alguém informou que uma mulher habitava o local.

A testemunha Selma disse conhecer a acusada apenas "de vista". Afirmou ter seu marido alugado um quarto para Zilda de um a dois meses antes da polícia ter estado no local. Disse ter ouvido de Raimundo que a acusada frequentemente ia ao quarto alugado, embora ali não residisse.

Interrogada em juízo, Zilda confirmou ter alugado o quarto por volta de agosto de 2019. Afirmou que não residia no local, mas que usava o cômodo para encontros amorosos com um homem casado de prenome Carlos. Disse que a esposa da referida pessoa descobriu o romance e a ameaçou, razão pela qual rompeu o relacionamento.

Esclareceu que, cerca de dez dias antes do vencimento do segundo aluguel, comunicou ao proprietário que entregaria o cômodo, razão pela qual retirou de lá o cadeado que usava. Disse ter entregado o quarto em 27 de outubro, isto é, três dias antes da apreensão da droga. Negou que as drogas encontradas eram suas ou do homem com quem manteve relacionamento. Afirmou ter entregado as chaves do portão em um mercado. Afirmou residir na mesma rua em que ocorreram os fatos. Afirmou que na pensão residiam várias pessoas e que era comum a colocação de cadeados nas portas. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende dos laudos de exames químico-toxicológico e das munições já referidos no relatório. A prova testemunhal produzida confirmou os fatos articulados na exordial acusatória.

A ré alugou um quarto em uma pensão a fim de armazenar drogas certamente contratada por terceiros.

É da prova produzida que a ré nunca residiu no quarto alugado, mas que, ainda assim, era vista com frequência puxando um carrinho.

Certamente era com o carrinho que a acusada levava entorpecente para depositar no quarto locado.

Ademais, além do entorpecente, munições também foram apreendidas no referido cômodo.

O alegado romance que levaria a ré a locar um quarto para manter encontros íntimos não foi comprovado, o que seria possível caso a defesa houvesse arrolado o mencionado amante da acusada.

Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que tem preponderância sobre o art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base do crime de tráfico em 8 anos, 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

As reprimendas restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto em face da expressiva quantidade de cocaína apreendida, como autoriza o mencionado preceito legal.

Nesse passo, não se pode tratar o traficante que possui poucas porções de entorpecentes como aquele, como a aqui punida, que dispõe de grande quantidade de droga para fomentar o mercado do tráfico. Tal circunstância, indubitavelmente, expõe a risco uma miríade de consumidores afetando de forma mais enfática a saúde pública.

Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base relativa ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal.

Nos termos do art. 69 do CP, as sanções deverão ser somadas.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP.

Defiro o apelo em liberdade.

Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ZILDA CAETANO, qualificada nos autos, às penas de: a) 8 anos, 4 meses de reclusão e 833 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06; b) 2 anos de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03. As penas deverão ser somadas. O regime inicial de expiação da pena corporal resultante é o FECHADO.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos e a destruição das mochilas, oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem.

Quanto às munições, encaminhem-se ao Comando do Exército.

Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome da condenada no rol dos culpados.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.

São Paulo, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA